

Ostettu ilman avaimia

Miksi Fortumin Uniper-kauppa epäonnistui, mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja millä edellytyksillä yrityskaupat ylipäättään onnistuvat

Juri Jukola · jujukol@gmail.com · +358 40 578 8519 · linkedin.com/in/jurijukola

Versio 1.6 · 19.9.2026 · Perustuu mietintöön TrVM 10/2026 vp ja viiteen asiantuntijalausuntoon

Sisällys

Lukijalle	2
Osa I · Uniper-kauppa	
1 Fortum osti Uniperin rahalla, jonka se sai myymällä vakaimmat liiketoimintansa	3
1.1 Kassa oli täynnä, ja rahalle piti löytää käyttöä	3
1.2 Uniper oli E.ON:n fossiilinen jäännös	3
2 Ostoprosessi: määräysvallasta maksettiin kahdesti, eikä sitä silti saatu ajoissa	3
2.1 Tarjous ilman sisäistä tarkastusta	3
2.2 Kolme lukkoa: Venäjä, Saksan yhtiöoikeus ja henkilöstö	4
2.3 Toinen erä ostettiin kalliimmalla	4
3 Johto ja ohjaus: kukaan ei omistanut koko riskiä	5
3.1 Hallitus päätti, ministeri kuuli vartti ennen	5
3.2 Pilkkominen osoittautui mahdottomaksi	5
3.3 Kahdeksan miljardia ilman omistajaa	6
4 Lopputulema: tappio, joka olisi voinut olla konkurssi	6
4.1 Kaasu loppui, ja Saksa muutti pelisäännöt kesken kriisin	6
4.2 Fortumin oma kassa kävi vähiin	7
4.3 Laskelma	7
4.4 Oliko myynti järkevä?	7
4.5 Mitä mietintö sanoo ja mitä se jättää sanomatta	8
5 Mitä olisi pitänyt tehdä toisin	8
5.1 Hallituspaikka auttaa, mutta ei yksinään riitä	9
Osa II · Yrityskaupat yleensä	
6 Kolme neljästä yrityskaupasta epäonnistuu	10
6.1 Luku on pysynyt samana vuosikymmeniä	10
6.2 Häviö on yleensä ostajan omistaja	10
7 Epäonnistumisen tuntomerkit tunnetaan	10
8 Onnistumisen edellytykset	11
8.1 Kauppa kyvykkyytenä, ei tapahtumana	11
8.2 Arvo syntyy ostajan omasta vahvuudesta	12
8.3 Hintaa, joka kestää ilman synergioita	12
8.4 Määräysvalta ennen rahaa ja ulospääsy ennen sitoumusta	12
9 Valtionyhtiö ostajana: Vattenfall ja Outokumpu	12
10 Kymmenen kysymystä ennen suurta kauppaa	13
11 Mitä en tiedä	13
Versiohistoria	13
Lähteet	13

Lukijalle

Syyskuussa 2017 Fortum sopi ostavansa saksalaisen energiayhtiö Uniperin osakkeita 22 eurolla kappaleelta. Syksyllä 2019 se osti lisää, nyt 29,93 eurolla. Joulukuussa 2022 Saksan valtio lunasti Fortumin koko omistuksen 1,70 euron osakekohtaiseen hintaan [6,15,44]. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan Fortumin tappio Uniper-sijoituksesta oli ennen veroja hieman alle kuusi miljardia euroa, ja yhtiön kaatuminen oli vuonna 2022 lähellä [1].

Omistajaohjauksesta vastannut ministeri Mika Lintilä on kertonut kuulleensa kaupasta noin vartti ennen sen julkistamista. Silloinen pääministeri Juha Sipilä kertoi saaneensa tiedon samaan aikaan kuin muutkin suomalaiset [12]. Valiokunnan 17.9.2026 julkaisema mietintö toteaa tiedonkulussa ilmeisiä puutteita ja ehdottaa, että eduskunta edellyttää valtio-omisteisten yhtiöiden hallitukseen valtio-omistajan edustuksen [1]. Yksittäisiä vastuita mietintö ei arvioi [2].

Kirjoituksessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä käyn läpi Uniper-kaupan: miksi Fortum osti, miten osto eteni, kuka päätti ja millä tiedoilla, mihin kauppa päättyi, oliko myynti Saksan valtiolle järkevä ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Toisessa osassa siirryn yhdestä kaupasta yrityskauppoihin yleensä. Tutkimusnäytön mukaan valtaosa yrityskaupoista epäonnistuu, ja epäonnistumisen tuntomerkit tunnetaan hyvin. Uniper täytti niistä lähes jokaisen. Kirjoitus päättyy kymmeneen kysymykseen, jotka hallituksen ja suurimman omistajan pitäisi esittää ennen jokaista suurta kauppaa.

Väitän kolme asiaa. Vuoden 2017 osto oli riskialtis mutta palautettavissa. Vuosien 2019–2021 päätökset tekivät siitä peruuttamattoman ja muuttivat tappion olemassaolon uhaksi. Valiokunnan ehdottama hallituspaikka olisi auttanut, mutta se ei yksinään olisi estänyt virheitä. Yrityskaupan onnistumisen todennäköisyyttä voi myös arvioida etukäteen paljon paremmin kuin yleensä uskotaan.

Keskeiset havainnot

- Fortum osti ilman due diligence -tarkastusta, koska katsoi sen tarpeettomaksi.** Yhtiö nojasi Uniperin listautumisesitteeseen ja pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen. Vastustavassa kaupassa täysimittainen tarkastus olisi ollut vaikea, joten puute olisi pitänyt korvata hinnalla, ehdoilla tai vaiheistuksella. Arvio ei ottanut huomioon Saksan ammattiyhdistysten asemaa eikä yhtiöoikeuden rajoitteita.
- Vuoden 2017 osto maksoi noin puolet tappiosta, eskalaatio loput.** Jos Fortum olisi jäänyt vähemmistöomistajaksi, tappio olisi ollut arviolta 3,5 miljardia euroa. Määräenemmistö ostettiin 2019–2020 pilkkomista varten, mutta Saksan lainsäädäntö ja Fortumin oma lupaus pidättäytyä määräysvaltasopimuksesta tekivät pilkkomisesta käytännössä mahdotonta. Toinen osakerä ostettiin 36 prosenttia kalliimmalla kuin ensimmäinen.
- Kahdeksan miljardin rahoitus päätettiin kysymättä omistajalta.** Omistajaohjaukseen otettiin ensimmäisen keran yhteyttä 27.12.2021, viisi päivää luottolinjan myöntämisen jälkeen. Omistajaohjaus piti järjestelyä ylimitoitettuna Fortumin rahoitustilanteeseen nähden.
- Kriisisuunnitelma nojasi toisen valtion poliittiseen päätökseen.** Fortum luotti siihen, että Saksa sallii kaasun kustannusten siirron asiakkaille. Saksa jätti sen tekemättä, ja Uniperin kassa tyhjentyi.
- Laskelma:** osakkeisiin nettona noin 7,2 miljardia euroa, takaisin 0,5 miljardin kauppahinta ja noin 0,9 miljardia osinkoja. Uniperin konkurssi olisi eräännyttänyt Fortumin noin kymmenen miljardin euron lainat, ja valtio järjesti Solidiumin kautta 2,35 miljardin siltarahoituksen.
- Myynti oli oikea ratkaisu, ja sen tärkein ehto onnistui:** kahdeksan miljardin laina ja takaus palautuivat. Puuttui osuus tulevasta arvosta. Etuosto-oikeus Ruotsin vesi- ja ydinvoimaan päättyy 31.12.2026, kesken Saksan käynnistämisen yksityistämisen.
- Uniper täytti viisi tutkimuksessa tunnetuista riskitekijöistä ja kuudennen osittain.** Kauppa oli ostajaan nähden suuri, kohde oli pörssiyhtiö, sen johto vastusti, liiketoimintamalli oli vieras ja kahden maan sääntely rajasi määräysvaltaa. Ostajalla oli täysi kassa.
- Yrityskaupoista 70–75 prosenttia epäonnistuu.** Paras näyttö puoltaa sarjoittain tehtäviä pieniä ja keskisuuria kauppia. Ostajaan nähden suuri kertakauppa on tuottojen valossa kolikonheitto.
- Hallituspaikka tuo omistajan huoneeseen mutta ei päätösvaltaa.** Tarvitaan lisäksi mitattava kynnys, jonka ylittävistä kaupoista ja sitoumuksista omistajaa kuullaan ennen päätöstä.

OSA I

Uniper-kauppa

1 Fortum osti Uniperin rahalla, jonka se sai myymällä vakaimmat liiketoimintansa

1.1 Kassa oli täynnä, ja rahalle piti löytää käyttöä

Fortum myi vuosina 2014–2015 sähkönsiirtoliiketoimintansa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kauppojen velaton kokonaishinta oli noin 9,3 miljardia euroa, ja verovapaita myyntivoittoja kirjattiin noin 6,2 miljardia [1,4]. Mietinnön mukaan johdon tehtävä oli löytää miljardeille tuottavampia sijoituskohteita. Kohteiden piti kuulua yhtiön ydinosaamiseen, tuottaa vahvaa kassavirtaa ja sijaita maantieteellisesti lähellä, ja merkittävä osa uudelleeninvestoinneista oli määrä tehdä vuoden 2017 aikana [1]. Paine ei tullut vain yhtiöstä itsestään. Inderesin mukaan uusi toimitusjohtaja Pekka Lundmark sai hallitukselta 2–3 vuotta aikaa sijoittaa rahat uudelleen, ja pääministeri Juha Sipilä korosti, että valtion oli laitettava taseensa töihin [43]. Omistaja ei siis ollut pelkkä sivustakatsoja, vaan se oli itse mukana luomassa kiirettä.

Alkuvuonna 2017 Fortumin vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli negatiivinen, eli kassaa oli enemmän kuin velkaa [3]. Pohjoismaisen tukkusähkön hinta oli matala. Fortum oli suojannut vuoden 2018 tuotannostaan noin 70 prosenttia 28 euron megawattituntihintaan [3]. Vuoden 2017 liikevaihto oli 4,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 1,3 miljardia [3].

Säännelty siirtoliiketoiminta oli tuonut tasaisen kassavirran. Nyt se oli vaihdettu rahaksi, ja rahalle oli asetettu aikataulu. Tutkimus tuntee asetelman hyvin: yritysostoihin taipumus ja niistä seuraava arvonmenetys ovat suurimmillaan silloin, kun ostaja voi rahoittaa kaupan omalla kassallaan (luku 7). Kun kaupalle on lisäksi takaraja, kohteen valinta alkaa ohjata strategiaa eikä päinvastoin.

1.2 Uniper oli E.ON:n fossiilinen jäännös

E.ON siirsi vuoden 2016 alussa perinteisen voimantuotantonsa ja energiakauppansa Uniperiin ja listasi sen syyskuussa 2016 Frankfurtin pörssiin [5]. Uniperin sähköntuotanto oli vuonna 2017 yhteensä 120,8 terawattituntia. Siitä kaasun ja öljyn osuus oli 61,9, kivihiilen 24,3 ja ruskohiilen 11,5 terawattituntia. Vesivoimaa oli 11,8 ja ydinvoimaa 11,1 terawattituntia [5]. Uniper oli Saksan suurin kaasuntoimittaja, ja se toimitti sähköä tai kaasua yli 420:lle Saksan noin 900 kunnallisesta laitoksesta. Sillä oli pitkäaikaiset kiinteähintaiset toimitussopimukset asiakkaidensa kanssa, ja Saksa toi yli puolet kaasustaan Venäjältä [1]. Lisäksi Uniperillä oli Venäjällä tytäryhtiö Unipro sekä noin miljardin euron osuus Nord Stream 2 -putken rahoituksesta [5].

Fortumia kiinnostivat Uniperin vesi- ja ydinvoimalat Ruotsissa, joissa yhtiöt olivat jo osakkaina samoissa laitoksissa. Valiokunnan kuuleman asiantuntijan mukaan isoja vesivoimakokonaisuuksia on harvoin tarjolla, ja yksittäisen vesivoimalan ostaminen olisi ollut yhtä kallista kuin koko Uniperin ostaminen. Uniperin kannattavuus oli noin kolminkertainen myytyyn siirtoliiketoimintaan verrattuna [1]. Alkuperäinen suunnitelma oli, ettei kaikkia Uniperin toimintoja pidettäisi, kun määräysvalta olisi saatu [1,2].

Kokoero oli poikkeuksellinen. Uniperin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 72 miljardia euroa, eli 16-kertainen Fortumiin verrattuna, ja sen tase oli 48 miljardia [3,5]. Liikevaihto koostui suurelta osin energiakaupasta, joten vertailu liioittelee tuotannon kokoeroa. Se kertoo silti olennaisen: Fortum osti kaupankäynnin ja hankintasopimusten riskipositioita, jotka olivat moninkertaiset sen omaan liiketoimintaan nähden.

2 Ostoprosessi: määräysvallasta maksettiin kahdesti, eikä sitä silti saatu ajoissa

2.1 Tarjous ilman sisäistä tarkastusta

Fortum sopi syyskuussa 2017 E.ON:n kanssa tämän 46,65 prosentin osuuden ostamisesta 3,76 miljardilla eurolla ja teki samalla julkisen ostotarjouksen muille osakkeenomistajille [5,6]. Fortumin mukaan 22 euron hinta sisälsi 36 prosentin preemion toukokuun 2017 kauppaspekulaatiota edeltäneeseen kurssiin ja 120 prosentin preemion Uniperin listautumisen jälkeiseen alkukurssiin [44]. Due diligence -tarkastusta ei tehty. Mietinnön mukaan Fortumissa katsottiin, ettei sille ollut tarvetta, koska käytössä olivat Uniperin juuri julkaistut listautumisasiakirjat, joissa Uniper oli itse arvioinut riskejään, ja koska pörssiyhtiön oli kerrottava kaikki merkittävät seikat julkisesti [1]. Uniperin johtokunta ja hallintoneuvosto suosittelivat osakkeenomistajille, ettei tarjousta hyväksytä [10]. Mietinnön mukaan Uniper vastusti kauppaa julkisesti ja ammattiyhdistysten avulla, koska sijoittajaomistaja olisi sopinut sille, mutta Fortumin kaltainen toiminnallinen omistaja ei [1]. Tarjouksen hyväksymisaste jäi 47,12 prosenttiin, ja Fortumin osuus oli 47,35 prosenttia, kun kauppa saatiin päätökseen 26.6.2018 [1].

Vastustavassa julkisessa ostotarjouksessa täysimittainen tarkastus olisi ollut vaikea, vaikka sitä olisi haluttu, koska kohde ei avaa kirjojaan vihamieliselle ostajalle. Juuri siksi puute olisi pitänyt korvata muilla keinoilla. Listautumisesite kertoo, mitä yhtiö itse pitää riskeinään. Se ei kerro, miten kaupankäyntikirja käyttäytyy, kun kaasun hinta moninkertaistuu, eikä sitä, miten yritysneuvosto suhtautuu omistajaan, joka aikoo pilkkoa yhtiön. Valiokunnan mukaan Fortumin arvio ei ottanut huomioon ammattiyhdistysten vahvaa asemaa Saksan

yrittyskaupoissa [1]. Kun tarkastus jää tekemättä, sen voi korvata kolmella tavalla: hinnalla, johon on jätetty virhemarginaali, ehdoilla, jotka rajaavat sitoumusta, sekä vaihteellaisuudella, jossa jokainen lisäaskel otetaan vasta, kun edellinen on tuottanut tietoa. Fortum eteni vaihteellain, mutta se ei käyttänyt vaiheiden tuottamaa tietoa hyväkseen.

2.2 Kolme lukkoa: Venäjä, Saksan yhtiöoikeus ja henkilöstö

Ensimmäinen lukko oli Venäjällä. Uniprolla oli yhdessä voimalaitoksessa lupa talousveden tutkimiseen ja siihen liittyvää pienimuotoista vedenjakelua. Venäjän strategisia investointeja koskeva laki luokitteli toiminnan strategiseksi ja rajoitti ulkomaisten valtio-omisteisten yhtiöiden määräysvaltaa siinä [7]. Kesäkuussa 2018 saadun päätöksen mukaan Fortum saattoi hankkia enintään 50 prosenttia Uniperin osakkeista [1]. Lukko aukesi vasta, kun Venäjän hallituksen komissio hyväksyi enemmistön marraskuussa 2019 ja kilpailuviranomainen vahvisti sen maaliskuussa 2020. Ehtona oli, ettei Fortum käytä määräysvaltaa Uniprossa ennen Venäjän lain muuttamista [1,8]. Fortumin silloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi jo huhtikuussa 2018, että yhtiön suunnitelmat edellyttivät rakentavaa yhteistyötä Uniperin johdon kanssa, ja Fortum kertoi käsityksensä, että Uniperin johto oli toiminut kauppaa vastaan Venäjällä [7].

Toinen lukko oli Saksan yhtiöoikeus. Enemmistöomistajakaan ei voi Saksassa antaa yhtiön johdolle sitovia ohjeita eikä käyttää sen kassaa ilman määräysvalta- ja tuloutussopimusta, ja sopimus vaatii 75 prosentin enemmistön yhtiökokouksessa [9,28]. Mietinnön mukaan osakkeenomistajan oikeudet ovat Saksassa ilman tällaista sopimusta hyvin rajalliset, eikä suurikaan omistaja voi pakottaa yhtiötä rakennejärjestelyihin [1].

Kolmas lukko oli henkilöstö. Puolet Uniperin hallintoneuvoston jäsenistä edusti työntekijäliittoja, ja Saksan laki ja hallinnointikoodi edellyttivät lisäksi riippumattomia jäseniä [1]. Elokuussa 2019 luottoluokittaja S&P varoitti, että Fortumin lisäosto voisi heikentää kummankin yhtiön BBB-luokitusta. Uniperin yritysneuvoston varapuheenjohtaja sanoi Reutersille raportin vahvistaneen pelon, että Fortum oli haukannut enemmän kuin jaksoi niellä [11].

Kaikki kolme lukkoa olivat tiedossa tai selvitettävissä ennen ensimmäistä tarjousta. Valiokunnan mukaan määräysvallan hidas eteneminen osoittaa riittämätöntä perehtymistä Saksan markkinoiden erityispiirteisiin ja lainsäädännön rajoitteisiin [1]. Olen samaa mieltä yhdellä tarkennuksella. Lukot eivät olleet yllätys, mutta niiden hinta arvioitiin alakanttiin.

2.3 Toinen erä ostettiin kalliimmalla

Toukokuussa 2019 Fortum kieltäytyi puoltamasta vastuuvapautta Uniperin johdolle vastalauseena sille, ettei johdon toiminta ostotarjouksen aikana ja sen jälkeen ollut läpinäkyvää. Uniperin koko johtoryhmä vaihtui vuoden 2019 aikana [1]. Lokakuussa 2019 Fortum sopi ostavansa aktivistisijoittajien Elliottin ja Knight Vinken osuudet 29,93 euron osakekohtaiseen hintaan [6]. Kauppa kattoi lopulta 23,4 prosenttia Uniperin osakkeista ja noin 2,6 miljardia euroa [1,46]. Hinta oli 36 prosenttia korkeampi kuin E.ON:lle maksettu. Kauppa toteutui kahdessa erässä, ja Fortumin osuus nousi maaliskuussa 2020 69,6 prosenttiin ja toukokuussa 73,4 prosenttiin. Vuoden 2020 lopussa se oli 76 prosenttia [1].

Pidän tätä koko ketjun tärkeimpänä päätöskohtana. Vuonna 2017 Fortum osti yhtiön, jota se ei ollut tutkinut sisältä. Vuonna 2019 se tiesi, että kohteen henkilöstö vastusti, että Venäjä rajoitti, että Saksan laki esti kassan käytön ilman 75 prosenttia ja että luottoluokittaja varoitti. Mietinnön mukaan lisäostoilla toteutettiin jo vuonna 2017 tehtyä päätöstä tavoitella yli 75 prosentin osuutta [1]. Tavoite ei siis syntynyt uuden tiedon pohjalta vaan vanhan suunnitelman jatkeena. Johdonmukaisia reittejä oli kaksi. Fortum olisi voinut pysähtyä, eli pitää vähemmistöosuuden ja neuvotella tai myydä sen. Se olisi myös voinut mennä nopeasti loppuun asti ja hankkia määräysvallan ilman pidättäytymislupausta (luku 5). Fortum valitsi välimaaston: se korotti panoksia saamatta valtaa. Arvio ei ole jälkiviisautta. Inderesin analytiikko totesi jo lisäoston päivänä, että alkuperäinen hankintahinta oli edullinen ja loi omistaja-arvoa, mutta lisäosasta maksettiin hänen laskelmansa mukaan yli 40 prosenttia enemmän, vaikka arvo ei ollut noussut vastaavasti [45].

Vuoden 2017 hintaankin sisältyi preemio, ja osan II riskitekijät koskevat pääosin juuri sitä päätöstä. Siksi on reilua kysyä, paljonko pelkkä ensimmäinen osto maksoi. Jos Fortum olisi omistanut vain E.ON:lta ostetun 46,65 prosentin osuuden, sen noin 171 miljoonaa osaketta olisivat vuonna 2022 tuottaneet samalla 1,70 euron hinnalla noin 0,3 miljardia euroa. Osuudesta oli maksettu 3,76 miljardia [44]. Tappio olisi siis ollut noin 3,5 miljardia ennen osinkoja. Laskelma olettaa, että vähemmistöomistaja olisi saanut saman hinnan kuin enemmistöomistaja, ja että Fortum ei vähemmistöomistajana olisi antanut kahdeksan miljardin sitoumuksia. Osakemäärä on laskettu E.ON-kaupan summasta ja osuudesta. Vuoden 2017 päätös oli siis huono ja maksoi arviolta puolet tappiosta. Eskalaatio lisäsi loput ja teki tappiosta olemassaolon uhan. Osto oli myös palautettavissa. Lokakuussa 2019 Uniperin markkina-arvo oli noin 10 miljardia euroa [47] eli karkeasti 27 euroa osakkeelta, ja Fortum itse maksoi aktivisteille 29,93 euroa [6]. E.ON:lta 22 eurolla ostetun osuuden olisi siis periaatteessa voinut myy-

dä ilman tappiota. Kurssiin sisältyi tosin odotus Fortumin lisäostoista, joten muu ostaja olisi voinut maksaa vähemmän. Marginaali 22 euron hankintahinnan ja noin 27 euron kurssin välillä oli kuitenkin riittävä.

Taulukko 1. Fortumin Uniper-omistuksen kertymä ja purku.

Ajankohta	Tapahtuma	Hinta, €/osake	Fortumin osuus
9/2017	Sopimus E.ON:n osuudesta ja julkinen ostotarjous [5,6]	22,00	–
6/2018	Kauppa toteutuu, Venäjän raja 50 % [1]	22,00	47,35 %
12/2018	Lisäostoja pörssistä [1]	–	49,99 %
10/2019	Sopimus Elliottin ja Knight Vinken osuuksista [1,6]	29,93	–
3/2020	Ensimmäinen erä, Uniperista tytäryhtiö [1]	29,93	69,6 %
5/2020	Toinen erä [1]	29,93	73,4 %
12/2020	Yhteinen strategia julkaistu [1]	–	76 %
12/2021	8 mrd euron osakaslaina ja takaus [1,13]	–	78 %
7/2022	Saksan vakautuspaketti, suunniteltu laimennus [14,34]	–	78 % → 56 %
12/2022	Myynti Saksan valtiolle toteutuu [1,15]	1,70	0 %

3 Johto ja ohjaus: kukaan ei omistanut koko riskiä

3.1 Hallitus päätti, ministeri kuuli vartti ennen

Mietinnön mukaan Uniperin hankinta kuului Fortumin hallituksen yleistöimivaltaan eikä vaatinut yhtiökokouksen päätöstä [1]. Sama mietintö muistuttaa, että osakeyhtiölain mukaan hallitus voi siirtää yleistöimivaltaansa kuuluvan asian osakkeenomistajien päätettäväksi, ja isoissa, yhtiön toimintaa laaja-alaisesti koskevis- sa yrityskaupoissa näin yleensä menetellään [1]. Omistajaohjausosaston valiokunnalle antaman selvityksen mukaan tästä säädetään osakeyhtiölain 6 luvun 7 §:ssä [36]. Fortum ei menetellyt niin. Silloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoi vuonna 2017, että valtio-omistaja piti kauppaa yhtiön toimivaltaan kuuluvana asiana [12]. Fortumin mukaan sen johto tapasi ennen hankintaa valtiota muiden suurten omistajien tavoin ja esitteli julkistamaansa strategiaa. Marraskuun 2016 pääomamarkkinapäivänä Fortum oli kertonut, että strategian ensimmäisen vaiheen keskeisin keino oli osallistua sähköntuotannon konsolidaatioon Euroopassa [35]. Suunta oli siis omistajan tiedossa, kohde ei.

Lintilä on kertonut kuulleen kaupasta palaverissa noin vartti ennen tiedotetta [12]. MTV Uutisten tietopyynnöissä ei löytynyt asiakirjoja siitä, miten ministereitä informoitiin [12]. Mietinnön mukaan Bloomberg julkisti yksityiskohtaisia tietoja neuvotteluista samana päivänä, jona Fortumin oli määrä keskustella niistä valtio-omistajan kanssa. Fortumin mukaan sen keskusteluyhteys omistajaohjaukseen oli vuonna 2017 hyvä [1]. Nykyinen toimitusjohtaja Markus Rauramo, kaupan aikaan talousjohtaja, kertoi syyskuussa 2022, että valtiolle kerrottiin vasta, kun tieto oli vuotamassa julkisuuteen [12].

Lintilä on myöhemmin huomauttanut, että vuonna 2017 kritiikki kohdistui kivihiileen eikä kukaan puhunut maakaasusta [12]. Huomio on reilu, ja palaan siihen luvussa 5. Tiedonkulun ongelma ei silti ollut se, ettei valtio päättänyt kaupasta. Valtio tiesi, että Fortum aikoi ostaa Euroopasta, eikä vastustanut. Se oli myös itse vaatinut, että tase saadaan tuottamaan (luku 1.1). Ongelma oli, ettei omistajalla ollut mitattavaa kantaa, jota yhtiön olisi pitänyt kunnioittaa: kuinka suuren osan omasta pääomastaan enemmistöomistaja on valmis panemaan yhteen kauppaan ja yhteen vastapuoleen.

3.2 Pilkkominen osoittautui mahdottomaksi

Kun Fortum sai enemmistön maaliskuussa 2020, se lupasi henkilöstön luottamuksen vahvistamiseksi olla tekemättä määräysvaltasopimusta tai lunastamatta vähemmistöosakkeita vuoden 2021 loppuun asti [1,8]. Valiokunta nostaa esiin ristiriidan: Fortum hankki selvän enemmistön nopeuttaakseen strategiaansa, mutta sitoutui samalla olemaan käyttämättä välineitä, joilla enemmistö olisi muuttunut määräysvallaksi [1]. Mietinnön mukaan Uniperin toimintojen uudelleenjärjestely osoittautui aikaa vieväksi ja käytännössä lähes mahdottomaksi, ja Fortum keskittyi yhteistyöhön ja strategioiden yhteensovittamiseen [1].

Joulukuussa 2020 julkaistu yhteinen strategia tavoitteli yhteistyöhyötyjä pohjoismaisen vesivoiman ja sähkökaupan optimoinnissa, aurinko- ja tuulivoimassa sekä vetyliiketoiminnassa [1]. Helsingin Sanomien tulkin- nan mukaan strategia nosti Uniperin kaasutoiminnot keskeiseksi osaksi Fortumin tulevaisuutta [2]. Mietinnön valossa kyse ei ollut niinkään valinnasta kuin tosiasian hyväksymisestä: kaasuliiketoimintaa ei saatu myydyk- si, joten sen kanssa oli elettävä. Maaliskuussa 2021 Fortum otti Uniperin johdon omiin käsiinsä. Fortumin hallituksen entisestä varapuheenjohtajasta Klaus-Dieter Maubachista tuli Uniperin toimitusjohtaja, Tiina Tuomelasta talousjohtaja ja Markus Rauramosta hallintoneuvoston puheenjohtaja [35]. Uniperin riskiasema vuon-

na 2021 oli siis Fortumin nimittämän johdon vastuulla. Lyhyellä aikavälillä ratkaisu näytti toimivan. Vuonna 2021 Fortum teki historiansa parhaan tuloksen, ja siitä puolet tuli Uniperista [1].

3.3 Kahdeksan miljardia ilman omistajaa

Kesällä 2021 kaasun hinta alkoi nousta. Uniperin toimitukset Venäjältä jatkuivat normaalisti, mutta nousivat hinnat kasvattivat energiakaupan käteisvaluusvaatimuksia, ja joulukuussa 2021 ne nousivat jyrkästi [1]. Uniper oli suojannut 90 prosenttia vuoden 2022 saksalaisesta sähköntuotannostaan 49 euroon megawattitunnilta, ja vuoden 2022 toimitussopimus päättyi lähes 220 euroon [13]. Kun hinta nousee, pörssi vaatii myyjältä lisävaluuksia. Raha palaa, kun tuotanto toimitetaan, mutta vakuudet on maksettava heti [13]. Kyse oli maksuvalmiudesta eikä kannattavuudesta, ja mietinnön mukaan liiketoiminta oli edelleen hyvin kannattavaa [1].

Fortum myönsi Uniperille enintään kahdeksan miljardin euron konsernin sisäisen rahoituksen: neljän miljardin osakslainan ja neljän miljardin emoyhtiötakauksen. Järjestelystä tiedotettiin 4.1.2022 [1,13]. Uniper sopi lisäksi Saksan valtion KfW-pankin kanssa kahden miljardin varalinjasta [13]. Rauramon mukaan lähtökohta oli, että Uniper järjestää rahoituksensa itse mahdollisuuksiensa mukaan. Fortumin perustelu omalle osuudelleen oli, että Uniper oli sen merkittävin tytäryhtiö ja ilman rahoitusta Uniperin tilanne olisi uhannut koko konsernin toiminnan jatkuvuutta [1,38]. Fortumin mukaan rahoitus annettiin tavanomaisin markkinaehdoin [35]. S&P vahvisti tammikuussa kummallekin yhtiölle luokituksen BBB- vakain näkymin [1], ja Rauramon mukaan osakemarkkinat pitivät tilannetta tuolloin myönteisenä [38].

Järjestelystä ei keskusteltu etukäteen Suomen valtion kanssa [1,38]. Omistajaohjausosaston mukaan siihen otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä sisäpiirihankkeen puitteissa 27.12.2021 [34]. Bloombergin mukaan Fortumin luottolinja oli myönnetty jo 22.12.2021 [13]. Omistaja kuuli asiasta viisi päivää päätöksen jälkeen ja kahdeksan päivää ennen julkistusta. Omistajaohjausosasto reagoi ministeri Tytti Tuppuraisen johdolla. Sen näkemys mukaan järjestely oli ylimitoitettu suhteessa Fortumin rahoitustilanteeseen, ja se osoittautui myöhemmin epäedulliseksi ja yhtiön tulevaisuuden kannalta jopa kriittiseksi [1,34]. Valiokunnan mukaan valtio sai tiedon liian myöhään, jotta se olisi voinut esimerkiksi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen [1]. Valtioomistajan edustaja lisättiin Fortumin hallitukseen yhtiökokouksessa 28.3.2022 [1].

Tässä kohdassa Uniperin maksuvalmiusriski siirtyi Fortumin riskiksi ja sitä kautta valtion riskiksi. KfW:n varalinja osoittaa, että Saksan valtion kanava oli auki jo tammikuussa 2022. Kysymys ei ollut siitä, rahoitetaanko Uniper, vaan siitä, kuka rahoittaa ja millä ehdoilla.

4 Lopputulema: tappio, joka olisi voinut olla konkurssi

4.1 Kaasu loppui, ja Saksa muutti pelisäännöt kesken kriisin

Kesäkuun 16. päivästä 2022 alkaen Uniper sai Gazpromilta enää noin 40 prosenttia sopimusten mukaisesta kaasusta ja lopulta ei lainkaan. Täyttääkseen toimitusvelvoitteensa se joutui ostamaan korvaavan kaasun markkinoilta moninkertaiseen hintaan [1]. Konserni vastaa lainoista kokonaisuutena. Jos Uniper ei olisi pystynyt maksamaan vakuuksia, sen lainat olisivat erääntyneet, ja konkurssi olisi eräännyttänyt välittömästi myös Fortumin noin kymmenen miljardin euron lainat. Mietinnön mukaan Uniperin päästäminen konkurssiin olisi siksi Suomen valtiolle mahdottomuus [1].

Ratkaisevaksi tuli Saksan lainsäädäntö. Saksa lisäsi energiaturvallisuuslakiinsa toukokuussa 2022 kaasuntoimittajille oikeuden sopeuttaa asiakashintoja ja antoi 8.8.2022 asetuksen, jonka mukaan kaasuntuojat saisivat 1.10.2022 alkaen siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korvaavan kaasun lisäkustannuksista. Kovan kritiikin jälkeen asetus kumottiin 3.10.2022 takautuvasti. Saksan hallitus ei halunnut kaasun hinnan menevän teollisuuteen, koska se olisi voinut sulkea tehtaita [1]. Fortumin mukaan Saksa ei toimeenpannut lakia tavalla, joka olisi sallinut kustannusten siirron. Tappiot annettiin kertyä yhtiöihin, joita sitten tuettiin suoraan lainoilla ja pääomalla [1]. Rauramo kertoo, että Fortum oli itse vaikuttamassa lain muutoksiin keväällä 2022 ja luotti siihen, että Saksan hallitus päättää kaasun varautumissuunnitelman kolmannen portaan toimeenpanosta. Se olisi avannut tien hintojen siirtoon kuluttajille [38]. Saksa julisti kesäkuussa 2022 toisen portaan hälytystilan [35], mutta kolmatta porrasta ei otettu käyttöön. Yhtiön maksuvalmius oli siis kiinni toisen valtion poliittisesta päätöksestä. Saksan näkökulmasta asetelma näytti toiselta: tappiot syntyivät Uniperin omista kiinteähintaisista toimitussopimuksista, ja hallitus joutui punnitsemaan niiden siirtämistä kotitalouksille ja teollisuudelle kesken energiakriisin [1].

Heinäkuun 22. päivänä sovituissa vakautuspaketissa Saksan valtio sitoutui ostamaan 30 prosentin osuuden, Fortumin osuus laimenisi 78 prosentista 56 prosenttiin, ja KfW:n lainat asetettiin takaisinmaksussa Fortumin lainan edelle [14,34]. Paketti ei riittänyt. Syyskuuhun mennessä kaasuun liittyviä tappioita oli kertynyt lähes 8,5 miljardia euroa [15]. Saksan valtio sitoutui merkitsemään kahdeksan miljardin euron osakeannin 1,70 euron osakekohtaisella hinnalla ja ostamaan samalla hinnalla Fortumin osakkeet noin puolella miljardilla eurol-

la. Uniper maksaisi Fortumin osakaslainan takaisin, ja Fortum vapautuisi takauksesta [15]. Kauppa toteutui 21.12.2022 [1]. Uniperin nettotulos vuodelta 2022 oli –19,0 miljardia euroa [5], ja Saksan pelastuspaketti oli kaikkiaan noin 20 miljardia [1].

4.2 Fortumin oma kassa kävi vähiin

Fortumin omat vakuusvaateet Nasdaqin pohjoismaisessa sähköjohdannaispörssissä, ilman Uniperia, olivat korkeimmillaan noin viisi miljardia euroa 26.8.2022 [16]. Elokuussa Fortum kertoi valtiolle tarvitsevansa tukea [1]. Syyskuun 6. päivänä valtio järjesti Solidiumin kautta enintään 2,35 miljardin euron siltarahoituksen yhdeksi vuodeksi. Marginaali oli aluksi 10 prosenttia ja myöhemmin 12 prosenttia kuuden kuukauden euri-borin päälle, ja todellinen vuosikorko ilman osakekomponenttia oli 14,2 prosenttia. Lisäksi Solidium sai lainaa nostettaessa oikeuden merkitä maksutta prosentin Fortumin osakkeista, ja johdon palkitsemista rajoitettiin [1,16,37]. Ulkopuolisen arvioijan mukaan järjestely oli markkinaehtoinen, ja osakeannin kautta osa riskistä jakautui kaikille osakkeenomistajille [37]. Mietinnön mukaan Fortumille ei ollut ennen syyskuun loppua tarjolla vastaavaa ja ehdoiltaan parempaa rahoitusta [1]. Fortum nosti 350 miljoonan euron vähimmäiserän, maksoi sen takaisin maaliskuussa 2023 ja peruutti koko järjestelyn [1].

Laina oli rajattu Fortumin pohjoismaisten liiketoimintojen vakuusvaatimuksiin, eikä sitä saanut käyttää Uniperin vakuuksiin [37]. Vakuusvaateet syntyivät siis Fortumin omasta suojauksesta. Tulkintani on, että Uniper ei aiheuttanut Fortumin omaa kassakriisiä, mutta se oli jo sitonut puskurin, jolla kriisi olisi hoidettu ilman valtiota. Valiokunnan mukaan tapahtumat olisivat huonoimmillaan voineet johtaa Fortumin konkurssiin ja Suomen energiaturvallisuuden vaarantumiseen [1].

4.3 Laskelma

Taulukko 2. Mitä Uniper maksoi Fortumille ja mitä siitä saatiin takaisin, miljardia euroa.

Erä	mrd €
Uniper-osakkeisiin sijoitettu nettona 2017–2020 [1]	noin 7,2
josta E.ON:n osuus (46,65 %) 2018 [6]	3,76
josta Elliottin ja Knight Vinken osuudet (23,4 %) 2020 [1,46]	noin 2,6
josta pörssiostot 2018–2021 ja muut erät (erotus)	noin 0,8
Kauppahinta Saksan valtiolta 2022 [1]	0,5
Uniperilta saadut osingot omistusaikana [1]	noin 0,9
Tappio ennen veroja [1]	hieman alle 6
Osakaslaina, joka maksettiin takaisin 2022 [1]	4,0
Emoyhtiötakausta, joka purkautui 2022 / 6.2023 [1]	3,0 / 1,0
Solidiumin siltarahitus: järjestely / nostettu [1,16]	2,35 / 0,35
Fortumin vakuusvaateet Nasdaqissa, huippu 26.8.2022 [16]	noin 5
Erikseen: Fortumin Venäjän-omaisuuden alaskirjaus 2023 [17]	1,7

Mietinnön mukaan valtiolle ja veronmaksajille ei realisoitunut tappiota, koska valtio ei myynyt osakkeitaan. Menetyks näkyi Fortumin markkina-arvossa, joten sekä valtion että muiden omistajien omaisuuden arvo aleni [1]. Valtion saamat osingot olivat vuosina 2015–2021 vuosittain 495–514 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 419 miljoonaa [1]. Fortum on sittemmin palauttanut luottoluokituksensa tasolle BBB+ ja pitää likviditeettiä 6–8 miljardia euroa. Uniper-tappioiden kattaminen kestää kuitenkin yhä vuosia [1].

Omaisuus ei ollut arvotonta. Uniper teki vuonna 2023 voittoa 6,3 miljardia euroa [5] ja maksoi Saksan valtiolle vuoden 2025 alussa 2,6 miljardia euroa [42]. Kesäkuussa 2024 Tukholman välimiesoikeus määräsi Gazpromin maksamaan Uniperille yli 13 miljardia euroa toimittamatta jääneestä kaasusta [5]. Siitä on toistaiseksi peritty vain murto-osa. Uniper kuittasi noin 533 miljoonaa euroa Gazpromin elokuun 2022 maksamatonta laskua vastaan ja tilitti summan Saksan valtiolle syyskuussa 2024 [39]. Vuonna 2025 se sai lisää ulosotolla Saksassa, uutisten mukaan satoja miljoonia euroja [40]. Venäläinen tuomioistuim on puolestaan sallinut Gazprom Exportille yli 14 miljardin euron vastavaatimukset [41]. Valtiontukiehtojen mukaan kaikki perityt korvaukset siirtyvät Saksan valtiolle [40]. Fortum ei kestänyt kuoppaa, jonka yli Saksan valtio pystyi kantamaan yhtiön.

4.4 Oliko myynti järkevä?

Pidän myyntiä syyskuun 2022 tilanteessa oikeana ratkaisuna. Heinäkuun paketti oli osoittautunut riittämättömäksi, ja Saksa oli päättänyt olla siirtämättä kaasun kustannuksia asiakkaille [1]. Jos Fortum olisi jäänyt enemmistöomistajaksi, se olisi jatkanut tappioiden yhdistelyä taseeseensa. Sen neljän miljardin laina olisi ol-

lut takaisinmaksussa KfW:n lainojen jäljessä, ja takaus olisi jäänyt voimaan [14]. Valtio-omistaja asetti neuvotteluille selvät tavoitteet: Suomen valtio, Fortum tai sen muut omistajat eivät anna lisää omaa pääomaa, ja Uniperille annetut lainat ja takaukset palautuvat Fortumin taseeseen [1]. Molemmat tavoitteet toteutuivat [34]. Omistajaohjausosaston mukaan Fortum arvioi saavutetun ratkaisun edullisemmaksi kuin kansallistamisen tai konkurssin, ja valtio tuki sitä. Valtiolla oli omana juridisena neuvonantajanaan asianajotoimisto Borenus [34]. Hintaa voi myös pitää tasapuolisena, koska Saksan valtio merkitsi omat uudet osakkeensa samalla 1,70 euron hinnalla [15].

Neuvotteluasema oli heikko, koska Saksa määräsi pelisäännöt ja Fortumin oli päästävä ulos. Kahdesta asiasta olisi kuitenkin pitänyt neuvotella kovemmin. Ensimmäinen on osuus tulevasta arvosta. Uniper käynnisti väli-miesmenettelyn Gazpromia vastaan 30.11.2022 [29]. Lopulliset sopimukset allekirjoitettiin vasta sen jälkeen, 19.12.2022 [1]. Korvausvaatimus oli tiedossa, mutta Fortum ei saanut siitä osuutta eikä muutakaan arvontapalautusmekanismia. Koska korvauksista on peritty vain murto-osa, osuuden rahallinen merkitys olisi toistaiseksi jäänyt vaatimattomaksi. Hätämyyjälle osuus avoimesta saatavasta on silti halpa pyytää. Valiokunta kysyi omistajaohjausosastolta, oliko korvausten hakeminen Saksan valtiolta missään vaiheessa esillä. Osaston vastauksen mukaan keskusteluja käytiin tiiviisti valtioneuvoston sisällä sekä Fortumin ja sen neuvonantajien kanssa, ja kaikilla toimijoilla oli lopulta yhtenäinen tilannekuva [34]. Vastauksesta ei käy ilmi, harkittiinko vaatimusta. Saksan näkökulmasta vaatimus olisi voinut näyttää kohtuuttomalta, koska Saksan veronmaksajat kantoivat noin 20 miljardin pelastuspaketin [1].

Toinen on etuosto-oikeus. Fortum sai oikeuden tehdä ensimmäisen tarjouksen, jos Uniper aikoo myydä Ruotsin vesi- tai ydinvoimaliiketoimintansa kokonaan tai osittain. Oikeus on voimassa 31.12.2026 asti, eikä Uniperillä ole velvollisuutta hyväksyä tarjousta [1,30]. Saksa käynnisti Uniperin yksityistämisen toukokuussa 2026. Kesäkuussa kiinnostuksensa jätti useita energia-yhtiöitä, infrastruktuurisijoittajia ja eläkerahastoja, ja EU:n valtiontukeehtojen takaraja valtion omistuksen laskemiselle enintään 25 prosenttiin ja yhteen osakkeeseen on vuoden 2028 lopussa [1,31]. Fortumin oikeus päättyy siis ennen kuin varsinainen myynti-ikkuna on ohi.

Vuosi 2026 osuu samaan vuoteen, johon asti EU kielsi Uniperia ostamasta osuuksia muista yhtiöistä ja johon mennessä vaaditut omaisuusmyynnit piti tehdä [32]. Oikeus sidottiin siis korjausjaksoon eikä Saksan irtautumiseen. Saavutettavissa olisi mielestäni ollut kaksi parannusta. Oikeus olisi voitu sitoa Saksan irtautumiseen muotoon ”kunnes valtion omistus laskee alle 25 prosentin”, mikä olisi tarkoittanut vuoden 2028 loppua. Laukaisuehto olisi voitu ulottaa myös tilanteeseen, jossa Uniperin määräysvalta vaihtuu tai sen ruotsalaisen tytäryhtiön osakkeet myydään. Nykyinen oikeus laukeaa vain, jos Uniper itse myy Ruotsin liiketoimintansa. Saksan pöydällä olevat vaihtoehdot, listautuminen ja myynti, koskevat koko yhtiötä [31].

Perustelen saavutettavuutta kolmella asialla. Etuosto-oikeus ei sido hintaa, joten se ei juuri alenna myyjän saamaa hintaa. Periaatteesta oli jo sovittu, joten kyse olisi ollut kestosta ja laukaisuehdosta. Fortumilla oli syyskuussa vielä enemmistö ja neljän miljardin laina, ja Suomi oli ilmoittanut, ettei se hyväksy kansallistamista ilman korvausta [5]. Saavuttamattomia sen sijaan olisivat olleet oikeus vastata parhaaseen tarjoukseen, joka karkottaa muut ostajat, kymmenen vuoden oikeus ja kiinteä hinta, jota tuskin olisi hyväksytty EU:n valtiontukiarvioinnissa. Fortum on kertonut olevansa kiinnostunut Ruotsin vesi- ja ydinvoimasta [31,33], ja niiden arvo kasvaa pohjoismaisen sähkönkysynnän mukana. Pidempi oikeus ei olisi taannut omaisuutta Fortumille, mutta se olisi taannut paikan pöydässä juuri silloin, kun omaisuus todennäköisimmin vaihtaa omistajaa.

4.5 Mitä mietintö sanoo ja mitä se jättää sanomatta

Valiokunta toteaa tiedonkulun puutteet, due diligence -tarkastuksen puuttumisen ja riittämättömän perehtymisen Saksan oloihin. Se kirjaa Fortumin omat opit: isoja riskikeskittymiä ja liian suurta vastapuoliriskiä vältetään, energiakauppaa käydään enää pääsääntöisesti suoraan eikä pörseissä ja yhtiö varautuu tilanteisiin, joita tapahtuu kerran sadassa vuodessa. Omistajaohjauksen prosessit ovat mietinnön mukaan nyt täysin erilaiset kuin vuosina 2017–2018, ja valtio tapaa yhtiön johtoa neljännesvuosittain [1]. Vuoden 2024 omistajapoliittiseen periaatepäätökseen on lisäksi kirjattu, ettei valtion strategisia intressejä saa vaarantaa yhtiön toimielinten päätöksillä, kuten yritysostoilla [1].

Mietintö ei arvioi erikseen Lundmarkin, Rauramon, Fortumin hallituksen tai omistajaohjauksen toimintaa [2]. Pidän suurempana puutteena sitä, ettei mietintö arvioi päätöksiä erikseen. Vuoden 2017 osto, vuosien 2019–2020 lisäosto ja joulukuun 2021 rahoitus olivat eri päätöksiä eri tiedoilla. Kun ne käsitellään yhtenä kauppana, ei näe, mikä päätös teki tappiosta olemassaolon uhan.

5 Mitä olisi pitänyt tehdä toisin

Jälkiviisaus on tässä aiheessa helppoa. Vuonna 2017 Uniper-kauppaa arvosteltiin kivihiilen takia, eikä kukaan maininnut kaasua [12]. Valiokuntakin toteaa, että Venäjän toiminnan muutos yllätti eurooppalaiset päättäjät ja

yritykset [1]. Rauramon mukaan kukaan ei ollut täysimääräisesti varautunut siihen, miten Venäjän hyökkäys mullisti energiamarkkinat [38]. Arvioin siksi vain sellaista, mikä oli tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä kunkin päätöksen hetkellä. Listasta tuli kahdeksan kohdan mittainen.

1. Tarkastuksen puute olisi pitänyt hinnoitella. Fortum päätti itse, ettei tarkastusta tarvita, ja maksoi silti preemion [44]. Listautumisesite ei kerro, mitä kaupankäyntikirjoissa ja hankintasopimuksissa on hintapiikin sattuessa. Sellaisen kohteen voi ostaa vain hintaan, joka kestää ikävän yllätyksen, tai osuutena, jonka voi myydä ilman suurta tappiota.

2. Pilkkomisen toteutettavuus olisi pitänyt selvittää ennen kuin 75 prosenttia tavoiteltiin. Koko kaupan perustelu oli, ettei kaikkia toimintoja pidetä. Mietinnön mukaan uudelleenjärjestely osoittautui käytännössä lähes mahdottomaksi [1]. Se olisi pitänyt tietää ennen vuoden 2019 lisäostoa, joka tehtiin 36 prosenttia kalliimmalla.

3. Enemmistö ilman määräysvaltaa ei ole enemmistö. Lupa pidättäytyä määräysvaltasopimuksesta vuoden 2021 loppuun osti työrauhaa, mutta se myös lukitsi kaasuliiketoiminnan Fortumin taseeseen juuri ne kaksi vuotta, joina Euroopan kaasumarkkina alkoi murtua. Johdonmukaisempi reitti olisi ollut tehdä määräysvaltasopimus heti, kun 75 prosenttia ylittyi vuonna 2020 [1], tai rajata pidättäytyminen vuoteen. Silloin Ruotsin vesi- ja ydinvoima olisi voitu siirtää Fortumille ja muu Uniper valmistella myyntiin ennen vuotta 2022. Hintana olisi ollut vähemmistölle tehtävä lunastustarjous ja avoin konflikti henkilöstön kanssa. Lisäksi kaasuliiketoiminnalle olisi pitänyt löytää ostaja, mikä ei ollut varmaa. Reitissä oli lisäksi ansa. Saksan osakeyhtiölain 302 §:n mukaan määräysvaltasopimuksen tehnyt emoyhtiö on velvollinen korvaamaan tytäryhtiön vuotuisen tappion, ja 303 §:n mukaan tytäryhtiön velkojat voivat sopimuksen päättyessä vaatia emoyhtiöltä vakuuksia. Jos kaasuliiketoimintaa ei olisi ehditty myydä ennen kriisiä, Fortum olisi ollut lain nojalla vastuussa Uniperin vuoden 2022 tappiosta, joka oli 19 miljardia euroa [5]. Täysi haltuunotto olisi siis ollut hyvä ratkaisu vain, jos myynti olisi ehditty tehdä vuoden 2021 aikana. Järjestys on tämä: valittu välimaasto oli huonoin, koska siinä Fortum kantoi omistajan riskin ilman omistajan valtaa. Täysi haltuunotto olisi voinut olla parempi, mutta se oli riskialtis. Ainoa reitti, joka olisi varmasti rajannut tappion, oli pysähtyminen vähemmistöomistajaksi.

4. Vastapuoliriskille olisi pitänyt asettaa katto. Gazprom ja Uniperin pitkät sopimukset kaasusiakkaiden kanssa muodostivat juuri sellaisen keskittymän, jota Fortum nyt kertoo välttävänsä [1]. Katto olisi pitänyt asettaa euroina ja osuutena taseesta ennen ostoa. Kun se asetetaan vasta kriisin jälkeen, se on muistokirjoitus.

5. Maksuvalmius olisi pitänyt stressitestata hintapiikkiä vastaan. Vakuusvaateet ovat pörssikaupan tunnettu mekanismi. Kun tuotanto on myyty etukäteen 49 euroon ja hinta nousee nelinkertaiseksi, kassaa tarvitaan paljon ja heti. Kysymys *paljonko rahaa tarvitaan, jos hinta kymmenkertaistuu kuukaudessa* ei vaadi sodan ennustamista. Fortumin mukaan Euroopan kaasun hinta nousi vuoden 2021 aikana enimmillään tuhat prosenttia [13,38]. Riippumaton data antaa varovaisemman mutta yhtä selvän kuvan. Vuoden alussa TTF-viitehintaliikkui 20 euron tuntumassa megawattitunnilta, ja 26 euron taso oli tammikuussa korkein kahteen vuoteen [49]. Joulukuun 21. päivänä hinta nousi ennätykselliseen 183 euroon [48]. Hinta siis lähes kymmenkertaistui. Tuhannen prosentin nousu edellyttää, että lähtötasoksi otetaan vuoden alimmat päivähinnat. Kumpikin luku toteutui jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

6. Emoyhtiön vastuu olisi pitänyt rajata ja viedä omistajalle. Vakuusvaateet piti maksaa päivissä, enkä tiedä, mitä vaihtoehtoja hallitukselle esitettiin. Rahoituksen porrastamista ja sen sitomista Saksan valtion osallistumiseen olisi silti pitänyt vähintään yrittää, sillä KfW:n varalinja syntyi samaan aikaan. Ainakin päätös olisi pitänyt viedä omistajalle ennen sitoutumista. Emoyhtiötakaus teki tytäryhtiön maksuvalmiuskriisistä emon kriisin. Jos vaihtoehtoja oli, tämä oli ketjun kallein yksittäinen päätös, koska se tehtiin tilanteessa, jossa riski oli jo näkyvissä.

7. Maksuvalmius ei saa nojata toisen valtion poliittiseen päätökseen. Fortum luotti siihen, että Saksa sallii kustannusten siirron asiakkaille [38]. Kun Saksa jätti sen tekemättä, Uniperin tappiot kasvoivat miljardeihin kuukausissa. Suunnitelman olisi pitänyt kestää myös se, että poliitikot valitsevat teollisuutensa suojaamisen. Juuri niin Saksa teki [1].

8. Omistajan riskinottohalu olisi pitänyt kirjata mitattavasti. Vuoden 2024 periaatepäätös kieltää vaaran-
tamasta strategisia intressejä yritysostoilla [1], mutta se ei kerro, mikä on liian suuri kauppa tai liian suuri vastapuoli. Ilman lukua periaate jää tulkinnaksi, ja tulkinnan tekee se, joka kaupan haluaa.

5.1 Hallituspaikka auttaa, mutta ei yksinään riitä

Valiokunnan lausumaehdotus on yksiselitteinen: valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus, ja edustajien on oltava päteviä [1]. Omistajaohjausosasto on samaa mieltä. Valiokunta kysyi osastolta, pitäisikö hallituksen yksinomaista valtaa yritysostoihin rajoittaa. Osasto ei vastannut kysymyksen suoraan, vaan esitti vastaukseksi valtion hallitusedustusta [34]. Fortumin hallituksessa on ollut valtion

edustaja vuosina 2014, 2015, 2022 ja 2023, mutta ei Uniper-kaupan eikä joulukuun 2021 rahoituspäätöksen aikaan, eikä nyt [1].

Hallituspaikasta olisi ollut hyötyä. Joulukuussa 2021 hallituksessa istunut valtion edustaja olisi ollut huoneessa, kun kahdeksan miljardin rahoituksesta päätettiin. Hän olisi voinut vaatia asian viemistä omistajalle tai yhtiökokoukselle. Hallituspaikan rajat ovat silti todelliset. Hallituksen jäsen toimii kaikkien osakkeenomistajien asialla yhtiön etua edistäen [1], eikä hänellä ole veto-oikeutta. Valtiota myös taustoitettiin sisäpiiritiedotteella [1], eli tiedon siirtäminen omistajalle oli mahdollista. Puuttui velvoite kuulla omistajaa ennen päätöstä.

Tehokkain korjaus on siksi kaksiosainen. Hallituspaikan lisäksi omistajapolitiikkaan kirjataan mitattava kynnys: kun kauppa tai sitoumus ylittää määrätyn osuuden yhtiön taseesta tai markkina-arvosta, suurinta omistajaa kuullaan ennen hallituksen lopullista päätöstä. Mietintö itse muistuttaa, että laaja-alaiset yrityskaupat viedään yleensä osakkeenomistajien päätettäväksi [1]. Kynnys tekisi tästä yleisestä käytännöstä valtionyhtiöiden säännön.

Kynnys on toteutettavissa osakeyhtiölain ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen rajoissa. Suurin omistaja voidaan tuoda sisäpiirihankkeeseen, kuten Fortumin rahoituksessa tehtiin [34]. Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate kieltää antamasta osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella [36], mutta kuuleminen ei sellaisenaan anna etua: sisäpiiriin tuotu omistaja ei saa käydä kauppaa tiedolla, joten tieto ei muutu taloudelliseksi eduksi. Raskaampi mutta kaikkia omistajia samalla tavalla kohteleva reitti on viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi osakeyhtiölain 6 luvun 7 §:n nojalla [36]. Vaikein kysymys on kynnyksen taso. Suuntaa antavasti se voisi olla esimerkiksi viidesosa yhtiön markkina-arvosta. Raja on tarkoituksella matalampi kuin tutkimuksen 30 prosentin riskiraja, koska kuuleminen on halpaa ja sen pitää käynnistyä ennen kuin kauppa muuttuu kolikonheitoksi. Sillä rajalla sekä Uniperin ostotarjous että joulukuun 2021 rahoitus olisivat ylittyneet selvästi.

OSA II

Yrityskaupat yleensä

6 Kolme neljästä yrityskaupasta epäonnistuu

6.1 Luku on pysynyt samana vuosikymmeniä

Harvard Business Review'n vuonna 2011 julkaistun katsauksen mukaan yritykset käyttävät yrityskauppoihin yli kaksi biljoonaa dollaria vuodessa, ja tutkimus toisensa jälkeen sijoittaa epäonnistumisasteen 70 ja 90 prosentin välille [18]. Tarkin tuore arvio on Baruch Levin ja Feng Gun vuonna 2024 julkaisemasta aineistosta, jossa on 40 000 kauppaa neljän vuosikymmenen ajalta. He mittaavat onnistumista yhdistämällä myynnin ja bruttokatteen kehityksen, osakekurssin sekä liikearvon alaskirjaukset. Tulos on, että 70–75 prosenttia kaupoista epäonnistuu [19]. Onnistuneita on ollut noin yksi kolmesta, viime vuosina enää yksi neljästä [19].

Suunta on huonompaan. Levin ja Gun mukaan kauppojen preemiot ovat nousseet, liikearvon alaskirjaukset ovat kasvaneet ja monialaiset konglomeraattiosiot ovat tehneet paluun. Sanan *synergia* käyttö kauppailmoituksissa kolminkertaistui 2000-luvulta 2010-luvulle [19].

6.2 Häviöjä on yleensä ostajan omistaja

Sara Moellerin, Frederik Schlingemannin ja René Stulzin tutkimus on alan klassikko. Yhdysvaltalaisen ostajayhtiöiden omistajat menettivät kauppojen julkistamisen yhteydessä vuosina 1998–2001 keskimäärin 12 senttiä jokaista kauppoihin käytettyä dollaria kohden, yhteensä 240 miljardia dollaria. Koko 1980-luvulla menetys oli seitsemän miljardia eli 1,6 senttiä dollarilta. Vuosina 1998–2001 ostajien tappiot ylittivät kohdeyhtiöiden omistajien voitot 134 miljardilla dollarilla [20]. Tappiot keskittyivät pieneen joukkoon suuria kauppvoja, joita tekivät erittäin korkealle arvostetut ostajat. Ilman niitä ostajien omistajat olisivat hyötäneet [20].

Havainto on tärkeä. Yrityskaupat eivät keskimäärin tuhoa arvoa tasaisesti. Arvo tuhoutuu harvoissa suurissa kaupoissa, ja ne voi tunnistaa etukäteen.

7 Epäonnistumisen tuntomerkit tunnetaan

Tutkimuskirjallisuus on tunnistanut joukon tekijöitä, jotka ennustavat ostajalle heikkoa tulosta. Kokosin taulukkoon 3 keskeisimmät ja vertasin niitä Uniper-kauppaan.

Seitsemästä arvioitavissa olevasta tekijästä viisi täyttyi ja yksi osittain. Tulos ei ole yllättävä, kun katsoo julkisuuden tunnetuimpia epäonnistumisia (taulukko 4). Niissä toistuvat samat piirteet: kauppa oli ostajaan

Taulukko 3. Yrityskaupan riskitekijät tutkimuksessa ja Uniper-kaupassa.

Riskitekijä	Mitä tutkimus sanoo	Uniper-kauppa
Suuri kauppa suhteessa ostajaan	Mitä suurempi kauppa, sitä todennäköisempi epäonnistuminen [19]. Vähintään 30 prosentin kauppa ostajan markkina-arvosta on tuotoiltaan kolikonheitto [22].	Tarjous koko osakekannasta 8,05 mrd euroa [44], yli puolet Fortumin noin 15 mrd euron markkina-arvosta [3]. Täyttyy.
Julkinen kohde	Pörssiyhtiöiden ostajat saavat heikompia tuottoja kuin yksityisten yhtiöiden ostajat [20].	Frankfurtin pörssissä listattu. Täyttyy.
Kohteen johto vastustaa	Vastustettujen kauppajen ostajat saavat heikompia tuottoja [20].	Johtokunta ja hallintoneuvosto vastustivat [10]. Täyttyy.
Täysi kassa ja itsevarma johto	Ylivarmaksi luokitellun toimitusjohtajan yhtiö tekee oston 65 prosenttia todennäköisemmin. Vaikutus on suurin, kun kauppa rahoitetaan sisäisesti [21].	Kassa täynnä: 9,3 mrd euroa verkkojen myynneistä [4]. Johdon ylivarmuutta en arvioi. Osittain.
Vieras liiketoimintamalli	Kohde valitaan väärin, kun kaupan tarkoitus ja kohteen liiketoimintamalli eivät vastaa toisiaan [18].	Kaasun tuonti ja energiakauppa vs. pohjoismainen tuotanto. Täyttyy.
Ulkomainen sääntely	Viranomaiset voivat rajata määräysvaltaa tai vaatia myyntejä (esim. Outokumpu-Inoxum [24]).	Venäjän 50 %:n raja, Saksan 75 %:n raja. Täyttyy.
Maksu omilla osakkeilla	Mitä suurempi osuus osakkeilla, sitä suurempi epäonnistumisen riski [19].	Käteiskauppa. Ei täyty.
Nousukausi ennen kauppaa	Osakemarkkinan vahva edellinen vuosi ennustaa epäonnistumista [19].	Ei arvioitavissa tästä aineistosta.

nähdessä suuri, ostaja tunsikin kohteen liiketoiminnan huonosti ja maksettu hinta edellytti, että kaikki menee hyvin.

Taulukko 4. Tunnettuja epäonnistuneita yrityskauppoja.

Kauppa	Vuosi	Hinta	Mitä tapahtui
AOL – Time Warner	2000	165 mrd \$	99 mrd dollarin alaskirjaus 2002, yhtiöt erotettiin 2009 [26]
Daimler-Benz – Chrysler	1998	36 mrd \$	Chrysler myytiin 2007 7,4 miljardilla dollarilla [26]
Microsoft – Nokia (puhelimet)	2014	7,2 mrd \$	7,6 mrd dollarin alaskirjaus ja 7 800 työpaikan vähennys 2015 [25]
Vattenfall – Nuon	2009	89 mrd SEK	Alaskirjauksia, ministeri perustuslakivaliokunnan kuultavana [23]
Outokumpu – Inoxum	2012	2,7 mrd €	Terni oli pakko myydä, se palasi ThyssenKruppille 2014 [24]
Fortum – Uniper	2017–20	noin 7,2 mrd €	Myytiin 2022 noin 0,5 miljardilla eurolla [2,15]

Microsoftin ja Nokian kauppa on suomalaiselle opettava, koska siinä myyjä oli suomalainen. Microsoft maksoi Nokian puhelinliiketoiminnasta 7,2 miljardia dollaria ja kirjasi vuotta myöhemmin sen arvosta alas 7,6 miljardia [25]. Nokian osakkeenomistajalle kauppa oli onnistunut, ostajalle ei. Oma arvioni on, että myyjä tietää kohteesta usein enemmän kuin ostaja, ja se voi näkyä hinnassa.

8 Onnistumisen edellytykset

8.1 Kauppa kyvykkyytenä, ei tapahtumana

Vahvin näyttö onnistumisesta koskee tapaa tehdä kauppia, ei yksittäistä kauppaa. McKinsey seuraa maailman kahtatuhatta suurinta pörssiyhtiötä ja jakaa ne neljään ryhmään. Ohjelmallinen ostaja tekee vuodessa enemmän kuin kaksi pientä tai keskisuurta kauppaa. Valikoiva ostaja tekee niitä harvemmin. Suurten kauppajien ostaja tekee ainakin yhden kaupan, joka on vähintään 30 prosenttia sen omasta markkina-arvosta. Organisesti kasvava yhtiö ei juuri osta [22].

Kymmenen vuoden jaksolla vuoteen 2022 ohjelmalliset ostajat tuottivat omistajilleen mediaanina 2,3 prosenttiyksikköä toimialaansa paremmin, ja organinen kasvu jäi toimialasta jälkeen [22]. Suuren kaupan tekijän mahdollisuus voittaa toimialansa oli noin 50 prosenttia, siis kolikonheitto [22]. Ohjelmallisista ostajista eniten

kauppoja tehneet menestyivät parhaiten: 70 prosenttia heistä voitti vähemmän kauppoja tehneet ohjelmalliset ostajat. Ohjelmalliset ostajat myös myyvät aktiivisesti liiketoimintoja, jotka eivät kuulu ytimeen [22].

Selitys on yksinkertainen. Kun kauppoja tehdään jatkuvasti, organisaatio oppii arvioimaan, hinnoittelemaan ja integroimaan. Yksittäinen virhe on pieni suhteessa koko yhtiöön. Suuri kertakauppa tehdään tiimillä, joka ei ole tehnyt vastaavaa, ja sen virheet ovat koko yhtiön kokoisia.

8.2 Arvo syntyy ostajan omasta vahvuudesta

Clayton Christensenin ryhmä erottaa kaksi kaupan tarkoitusta. Ensimmäinen parantaa nykyisen liiketoiminnan tulosta, esimerkiksi mittakaavalla tai kustannussäästöillä. Toinen muuttaa yhtiön kasvu-uraa hankkimalla uuden liiketoimintamallin. Epäonnistumiset johtuvat heidän mukaansa usein siitä, että kohde valitaan väärään tarkoitukseen, jolloin siitä maksetaan väärä hinta ja se integroidaan väärin [18].

Googlen vuonna 2006 tekemä YouTube-kauppa on tunnetuin esimerkki onnistuneesta kaupasta. Se on yksittäinen, valikoitu esimerkki eikä todiste, mutta se havainnollistaa mekanismin. Google maksoi 1,65 miljardia dollaria alle kaksivuotiaasta yhtiöstä [27]. Vuonna 2025 YouTuben liikevaihto ylitti 60 miljardia dollaria [27]. Kauppa oli ostajaan nähden pieni, ja arvo syntyi ostajan omasta mainosmyynnin koneistosta. Uniperissa asetelma oli päinvastainen: kohde oli ostajaan nähden valtava, ja sen arvo riippui kaasukaupasta, jota ostaja ei tuntenut.

8.3 Hinta, joka kestää ilman synergioita

Kun kaupan kannattavuus edellyttää synergioita, se on veto siitä, että ne toteutuvat. Levin ja Gun mukaan synergioista puhutaan yhä enemmän ja preemiot ovat nousseet, mutta onnistumisaste on laskenut [19]. Käytännön sääntöni on, että hinnan, kohtuullinen määräysvaltapremio mukaan lukien, pitää olla perusteltavissa ilman synergioita. Syngergiat ovat silloin ostajan tuotto eivätkä myyjän.

8.4 Määräysvalta ennen rahaa ja ulospääsy ennen sitoumusta

Uniper opettaa kaksi asiaa, joita yleinen kirjallisuus käsittelee vähemmän. Ostajan on tiedettävä, milloin ja millä ehdoilla se saa määräysvallan, sekä mitkä viranomaiset, lait ja sopimukset voivat estää sen. Ostajan on myös tiedettävä, miten se pääsee ulos ja mihin hintaan. Vähemmistöosuus, jota ei voi ohjata eikä myydä, on huonompi kuin kumpikaan vaihtoehto.

9 Valtionyhtiö ostajana: Vattenfall ja Outokumpu

Fortum ei ole ainoa pohjoismainen valtionyhtiö, joka on laajentunut Euroopassa ja maksanut siitä. Ruotsin valtion kokonaan omistama Vattenfall teki helmikuussa 2009 käteistarjouksen hollantilaisen Nuonin koko osakekannasta, arvoltaan 8,5 miljardia euroa. Ensimmäisessä vaiheessa se osti 49 prosenttia, ja loput oli määrä ostaa kuuden vuoden kuluessa [23]. Analyytikko piti valtio-omistusta luottoluokituksen kannalta vahvuutena ja totesi yhtiöllä olleen vuosia runsaasti taloudellista liikkumavaraa [23].

Vattenfallin oma historiasivusto kertoo lopun. Alle kymmenessä vuodessa yhtiö teki alaskirjauksia 165 miljardia kruunua. Nuon ostettiin, kun sähkön hinta oli korkeimmillaan, ja se oli Ruotsin historian kallein yrittyskauppa. Kun arvo romahti sähkön hinnan laskiessa, vastuuministeri Maud Olofsson joutui valtiopäivien perustuslakivaliokunnan kuultavaksi [23]. Kuvio on sama kuin Fortumilla: vahva tase, valtio-omistus, Euroopan laajentuminen, huippuhinta ja lopuksi parlamentaarinen jälkitarkastus.

Outokumpu ilmoitti tammikuussa 2012 ostavansa ThyssenKruppin ruostumattoman teräksen liiketoiminnan Inoxumin 2,7 miljardilla eurolla. Suomen valtion omistus Outokummussa oli tuolloin noin 40 prosenttia [24]. Euroopan komissio hyväksyi kaupan vain, jos Inoxumin italialainen Terni jätetään pois [24]. Joulukuussa 2013 Outokumpu myi Ternin ja VDM-liiketoiminnan takaisin ThyssenKruppille ja haki lisäksi 650 miljoonan euron osakeannin [24]. Sääntelyriski ei ollut yllätys, mutta sen hinta oli suurempi kuin kauppaa tehtäessä arvioitiin.

Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan empiirinen tutkimus liittyy valtion omistuksen pörssiyrityksissä alhaisempiin markkina-arvoihin, erityisesti kun valtio on pääomistaja. Kriisissä valtio voi toisaalta toimia pitkäjänteisemmin ja turvata rahoituksen saatavuuden [1]. Kolmen tapauksen perusteella esitän hypoteesin, jota ne tukevat mutta eivät todista. Valtio-omistus tekee yhtiön pääomasta halvempaa ja sen taseesta uskottavamman, koska markkina olettaa valtion tulevan apuun. Kauppavaiheessa valtio on passiivinen ja pelastusvaiheessa aktiivinen. Fortumin tapauksessa valtio järjesti siltarahoituksen [16] ja Saksan valtio otti kohteen. Nousun hyöty jaetaan kaikkien osakkeenomistajien kesken, mutta pahimman tappion riski jää valtiolle. Siksi valtio-omistajan on määriteltävä riskinottohalunsa ennen kauppaa. Jälkikäteen määriteltä raja ei suojaakaan.

10 Kymmenen kysymystä ennen suurta kauppaa

Kokosin edellisestä kymmenen kysymystä hallitukselle ja suurimmalle omistajalle. Jokainen niistä olisi voitu esittää Fortumissa syyskuussa 2017, lokakuussa 2019 ja joulukuussa 2021.

1. Kuinka suuri kauppa on suhteessa omaan taseeseen ja markkina-arvoon? Jos kauppa ylittää 30 prosenttia markkina-arvostamme, olemme tutkimuksen mukaan kolikonheiton alueella.
2. Syntyykö arvo meidän kyvystämme vai kohteen nykyisestä tuloksesta?
3. Kestääkö hinta ilman synergioita?
4. Mitä emme tiedä, koska emme pääse kohteen sisälle, ja onko se hinnoiteltu?
5. Milloin ja millä ehdoilla saamme määräysvallan, ja mitkä viranomaiset, lait ja sopimukset voivat estää sen?
6. Mikä on suurin yksittäinen vastapuoli, ja mitä tapahtuu, jos se lakkaa toimittamasta?
7. Paljonko maksuvalmiutta tarvitaan, jos hinnat kymmenkertaistuvat kuukaudessa?
8. Kuka kantaa riskin, jos kohde ajautuu kriisiin: kohde, emoyhtiö vai emoyhtiön omistaja?
9. Miten pääsemme ulos, ja mihin hintaan?
10. Onko suurinta omistajaa kuultu ennen sitoutumista, ja onko kuuleminen kirjattu?

11 Mitä en tiedä

Analyysi perustuu tarkastusvaliokunnan mietinnön koko tekstiin ja viiteen valiokunnalle annettuun lausuntoon: omistajaohjausosaston lausuntoihin 22.5.2025 ja 19.3.2026, Fortumin lausuntoon 8.10.2025, Markus Rauramon lausuntoon 10.3.2026 sekä omistajaohjausosaston lausuntoon valtiovarainvaliokunnalle 9.9.2022 [34–38].

Fortumin hallituksen pöytäkirjoja ja sisäisiä laskelmia ei ole julkaistu, eikä minulla ole muiden kuultujen, kuten Lundmarkin, Valtiontalouden tarkastusviraston ja EK:n, lausuntoja. En tiedä, mitä hallitus tiesi Uniperin suojauksista ja kaasusopimuksista joulukuussa 2021, enkä sitä, millaisia vaihtoehtoja sille esitettiin. En myöskään tiedä, esittikö Fortum syyskuussa 2022 pidempää etuosto-oikeutta tai osuutta Gazprom-korvauksista. Luvun 4.4 arvio saavutettavissa olleesta on oma päätelmäni. Arvioni kuudennesta kohdasta luvussa 5 on tämän varassa.

Hankintahinnan kokonaissumma vaihtelee lähteittäin. Käytän mietinnön lukuja: nettona 7,2 miljardia sijoitettu, 0,5 miljardia kauppahintaa, 0,9 miljardia osinkoja ja tappio ennen veroja hieman alle kuusi miljardia. Taulukon 2 pörssiostojen erä on laskettu kokonaissijoituksen ja tunnettujen kauppojen erotuksena. Fortumin vuoden 2017 markkina-arvo on pyöristetty. Uniperin ja Fortumin liikevaihtojen vertailu liioittelee kokoeroa, koska Uniperin liikevaihto on suurelta osin energiakauppaa.

Yrityskauppojen epäonnistumisaste riippuu mittarista. Levin ja Gun mittari yhdistää tilinpäätöksen ja osakekurssin, McKinseyn mittari on osakkeen kokonaistuotto suhteessa toimialaan ja Moellerin ja kumppaneiden mittari kurssireaktio julkistamisen ympärillä. Luvut ovat samansuuntaisia, mutta eivät keskenään vertailukelpoisia. Taulukon 4 esimerkit on valittu, koska ne ovat tunnettuja, eivätkä ne edusta kaikkia kauppia. Osan II lähteet ovat heikompia kuin osan I: Levin ja Gun tuloksiin viitataan kirja-arvioiden kautta, ja osa esimerkkien luvuista on koottu toissijaisista listauksista.

Versiohistoria

Versio 1.6, 19.9.2026. Aiemmat versiot ovat saatavilla pyynnöstä.

Lähteet

- [1] Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Valiokunnan mietintö TrVM 10/2026 vp, Valtion omistajaohjaus – Fortumin Uniper-kaupat (O 36/2025 vp), 17.9.2026.
- [2] af Heurlin, A.: Eduskunnan raportti: Fortumia uhkasi jopa konkurssi. Helsingin Sanomat 17.9.2026.
- [3] Fortum: Tilinpäätöstiedote 2017, 2.2.2018; Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2017, 27.4.2017.
- [4] Fortum: Fortum concludes divestment of its electricity distribution business by selling Swedish business, 16.3.2015.
- [5] Wikipedia: Uniper (tunnusluvut 2017–2023 Uniperin vuosikertomuksista, aikajana, hallintoneuvoston kokoonpano, välimiesmenetely 2024). Luettu 18.9.2026.
- [6] Enerdata: Merger Fortum – Uniper finally approved in Russia (2020).

- [7] Fortum: Positive decision in Russia for Fortum's investment in Uniper – key step towards transaction approval, 28.4.2018.
- [8] Fortum: Fortum has received a decision from the Russian FAS on majority ownership in Uniper; Fortum closes transaction to become majority owner in Uniper, maaliskuu 2020.
- [9] S&P Global Ratings: Credit FAQ: Will Fortum Become Uniper's Majority Shareholder?, 20.8.2019; S&P Global Market Intelligence 15.4.2019.
- [10] Uniper: Uniper's Management Board and Supervisory Board recommend their shareholders not to accept Fortum's offer (Saksan ostotarjouslain 27 §:n mukainen lausunto).
- [11] Reuters/Euronews: Uniper workers urge Fortum to spell out future plans to allay downgrade fears, 21.8.2019.
- [12] Yle 14.7.2022 (Lintilä); MTV Uutiset 25.8.2022 (asiakirjapyyntö); MTV Uutiset 20.9.2022 (Sipilä, Lintilä, Lundmark); MTV Uutiset 21.9.2022 (Rauramo).
- [13] Fortum: Fortum's subsidiary Uniper takes precautionary financing measures..., 4.1.2022; Bloomberg/Energy Connects: German energy giant Uniper gets \$11 billion for margin calls, 4.1.2022; Euro Financial Review 5.1.2022.
- [14] Fortum: Stabilisation package for Fortum's subsidiary Uniper agreed with the German government, 22.7.2022.
- [15] Fortum: Fortum to fully divest Uniper to the German State, 21.9.2022; Offshore Energy 21.9.2022.
- [16] Fortum 6.9.2022 ja 26.9.2022 (siltarahoitus); Solidium: Finnish state to provide bridge financing to Fortum through Solidium, 6.9.2022; Demokraatti/STT 6.9.2022.
- [17] Wikipedia: Fortum (Venäjän-omaisuuden alaskirjaus 2023, omistuksen kehitys). Luettu 18.9.2026.
- [18] Christensen, C., Alton, R., Rising, C., Waldeck, A.: The Big Idea: The New M&A Playbook. Harvard Business Review, maaliskuu 2011.
- [19] Lev, B., Gu, F.: The M&A Failure Trap: Why Most Mergers and Acquisitions Fail and How the Few Succeed. Wiley 2024; Fridson, M.: Book Review: The M&A Failure Trap. CFA Institute Enterprising Investor 11.11.2024; Morris, B.: kirja-arvio 18.11.2024.
- [20] Moeller, S., Schlingemann, F., Stulz, R.: Wealth Destruction on a Massive Scale? A Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave. Journal of Finance 60(2), 2005, 757–782; NBER Working Paper 10200.
- [21] Malmendier, U., Tate, G.: Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of Financial Economics 89(1), 2008, 20–43.
- [22] McKinsey & Company: The flip side of large M&A deals, 2022; Top M&A trends in 2024: Blueprint for success in the next wave of deals, 2024; The seven habits of programmatic acquirers.
- [23] Vattenfall: Four words that changed the company; NUON – the story behind the company that Vattenfall purchased (history.vattenfall.com); Forbes: Vattenfall and Nuon join forces, 23.2.2009.
- [24] Wikipedia: Outokumpu, luettu 18.9.2026; SteelOrbis: Outokumpu to divest Terni steel mill to ThyssenKrupp, 2.12.2013.
- [25] Microsoft Corp.: Form 8-K, Exhibit 99.1, 8.7.2015; CIO.de/IDG News Service 8.7.2015.
- [26] Dealroom: 15 Biggest M&A Failures of All Time (2026); Ideals VDR: Worst Mergers in History (2026).
- [27] Business Insider 3.2.2020 (YouTuben mainostulot ja kauppahinta 2006); Tubefilter 5.2.2026 (YouTuben liikevaihto 2025).
- [28] MLex: Elliott urges Uniper to hold shareholder vote on 'domination' agreement with Fortum, 21.3.2019.
- [29] Reuters/Euronews: Timeline – Uniper's path to nationalisation, 19.12.2022.
- [30] Uniper: Agreement on amended stabilization package: Federal Government acquires 99% stake in Uniper, 21.9.2022; Fortum 19.12.2022 (lopulliset sopimukset).
- [31] Bloomberg/Energy Connects: Berlin Kicks Off Uniper Sale as It Eyes Utility Mega-Deal, 20.5.2026.
- [32] Reuters/Euronews: European Commission clears Germany's Uniper bailout, 21.12.2022; Uniper: EU Commission grants approval under state aid law, 20.12.2022.
- [33] Helsinki Times: Fortum explores return to Uniper assets after €6bn loss, 13.4.2025; Eulerpool 14.4.2025.
- [34] Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (Strandberg, M.): Asiantuntijalausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, O 36/2025 vp, 19.3.2026.
- [35] Fortum Oyj: Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, O 36/2025 vp, 8.10.2025.
- [36] Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (Strandberg, M., Nuutinen, I.): Lausunto tarkastusvaliokunnalle 22.5.2025 (liite 3).
- [37] Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (Strandberg, M.): Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 9.9.2022 (liite 2).
- [38] Rauramo, M.: Toimitusjohtaja Markus Rauramon lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, O 36/2025 vp, 10.3.2026.
- [39] Uniper SE: Annual Report 2024 (German GAAP), 25.2.2025 (533 milj. euron tilitys Saksan valtiolle syyskuussa 2024).
- [40] Uniper: Half-Year Report 2025, 7.8.2025 (ulosottotulot ja varaus niiden tilittämiseksi Saksan valtiolle); Bloomberg, Charter97:n välittämänä 6.8.2025.
- [41] Reuters, LIGA.net:n ja NV.ua:n välittämänä 6.5.2025 (Gazprom Exportin vastavaatimukset Venäjällä).
- [42] Uniper: Uniper posts strong 2024 earnings and significantly reduces business risks, helmikuu 2025 (2,6 mrd euron maksu Saksan valtiolle).
- [43] Järvenpää, A.: Suomen ikimuistoisimmat bisnesmokat: Fortum – Voihan Uniper! Inderes 19.10.2023.
- [44] Fortum: Fortum signs agreement with E.ON, 26.9.2017.
- [45] Viisas Raha: Analytiikko Fortumin Uniper-lisäostosta: Ei enää edullinen hinta, mutta perusteltua määräysvallan hankkimiseksi (Inderes, J. Kinnunen), lokakuu 2019.
- [46] MarketScreener: Fortum Oyj completed the acquisition of an additional 23.4% stake in Uniper SE from Elliott and Knight Vinke for €2.6 billion, 2020.
- [47] Breakingviews/Refinitiv: Some Uniper investors now more equal than others, 10.10.2019 (Uniperin markkina-arvo noin 10 mrd euroa).
- [48] Euroopan komissio: Quarterly market reports highlight unprecedented gas and power prices in the EU in Q4 2021, 8.4.2022 (TTF-spot 183 €/MWh 21.12.2021).
- [49] AleaSoft: European electricity and gas markets, 14.1.2021 (TTF-futuurit yli 26 €/MWh 12.1.2021, korkein taso kahteen vuoteen).